

الوفاء بالوعد والأخذ بحق الظفر

ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:

رجل سافر إلى بلد لأجل العمل، واتفق مع الكفيل في العقد أن يتحمل عنه كلفة الإقامة، ولكن الكفيل قام بخصم المبلغ من الراتب، وقال: هذا نظامي، فهل يجوز ذلك للكفيل، علماً أن مع الرجل مبالغ تابعة للعمل، فهل يجوز له أخذ حقه؛ لأنه في حاجة للمال؟

الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:

من المهمات التي حددها الشرع الشريف مراعاة شئون التعامل مع المال؛ لأن الله عز وجل سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؛ كما في الحديث^(١)، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» أخرجه أحمد^(٢).

إذا علمت ذلك: فالاتفاق الذي جرى بينك وبين الكفيل هو: مجرد وعد لا يلزم الوفاء به في مذهب الإمام الشافعي^(٣) ولكنه يستحب ويتأكد ويكره تركه كراهة شديدة؛ خوفاً من الوقوع في حديث: علامات المنافق، ومنها: «إذا وعد أخلف»^(٤)، نعم حيث كان الكفيل ناوياً إلزام نفسه بما وعد به لك؛ فيلزمه حينئذ الوفاء^(٥).

(١) سنن الترمذي، رقم (٢٤١٧).

(٢) مسند الإمام أحمد، رقم (٢٠٦٩٥).

(٣) روضة الطالبين للإمام النووي (٥/ ٣٩٠).

(٤) صحيح مسلم، رقم (٥٩).

(٥) تحفة المحتاج لابن حجر (١٠/ ٧٤-٧٥)، والفتاوى النافعة للشيخ أبوبكر الخطيب (ص: ٢٥٣).

وكل مال ثبت شرعا لأحد؛ فيجوز له أن يأخذه من مال من ظلمه - ولو من غير إذنه - بشرط أن يكون الذي عليه الحق ممتنعا عن الأداء، وبلا خوف فتنة، وأن يكون أخذه بقدر حقه ومن جنسه - إذا وجد -،^(٦).

وإذا لم يثبت ذلك شرعا.. فلا يجوز الأخذ، والأولى في هذه الحالة ترك ذلك؛ استبراء للدين وإسقاطا لحق النفس ورغبة في حصول الثواب؛ وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)^(٧).. والله أعلم

* * *

(٦) فتح المعين للمليباري (ص: ٦٣٢).

(٧) صحيح مسلم، رقم: (١٥٩٩).